

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 945/2533 นาย วัชร วิเชียรเกื้อ โจทก์
นาย บุญ ช่วย จันทร เอี่ยม กับพวก จำเลย
ป.พ.พ. มาตรา 438

รถยนต์บรรทุกของโจทก์ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำโดยประมาทของจำเลย โจทก์ต้องเช่ารถยนต์บรรทุกอื่นมาใช้แทนในระหว่างซ่อม แม้โจทก์ยังมีรถยนต์บรรทุกอีก 2 คันมาใช้แทนกันได้ก็ไม่เป็นการตัดสิทธิโจทก์ที่จะเช่ารถยนต์บรรทุกอื่นมาแทนรถยนต์บรรทุกคันที่ได้รับความเสียหาย จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2526 เวลาประมาณ 16.30 นาฬิกา ขณะ
ที่นายมนูญ บุญเสถียร พนักงานขับรถของโจทก์ขับรถยนต์บรรทุกของโจทก์
หมายเลขทะเบียน 80-1412 ชุมพร บรรทุกกิ่งสดจากจังหวัดระนองตามเส้นทาง
ถนนเพชรเกษมมุ่งหน้าไปยังจังหวัดชุมพรมาถึงระหว่างกิโลเมตรที่ 9 หมู่ที่ 1 ตำบล
บางนอนอำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง จำเลยที่ 1 ได้ขับรถยนต์โดยสารคัน
หมายเลขทะเบียน 10-5826 กรุงเทพมหานคร ไปในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2
และที่ 3 สวนทางมาด้วยความประมาทด้วยความเร็วสูงชนรถยนต์บรรทุกของโจทก์
ผลแห่งการกระทำละเมิดของจำเลยที่ 1 ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย รวมค่าเสียหาย
ทั้งสิ้นเป็นเงิน 691,243 บาท จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์รถยนต์

โดยสารคดีหมายเลขทะเบียน 10-5826 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 3 เป็นเจ้าของรถยนต์โดยสารคันดังกล่าว ทั้งจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นนายจ้างของจำเลยที่ 1 จำเลยทั้งสามจึงต้องร่วมกันรับผิดชอบโจทก์ ขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสามร่วมกันใช้ค่าเสียหายจำนวน 691,243 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันละเมิดถึงวันฟ้องเป็นเงิน 17,281 บาท และนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยทั้งสามจะชำระหนี้ให้โจทก์เสร็จ

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นคำให้การ

จำเลยที่ 2 ให้การว่าโจทก์ไม่ใช่เจ้าของหรือผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80-1412 ชุมพร จำเลยที่ 2 มิได้เป็นผู้ครอบครองและใช้ประโยชน์รถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-5826 กรุงเทพมหานคร จำเลยที่ 1 มิได้เป็นลูกจ้างจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 1 มิได้ประมาท บริเวณที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งหักข้อศอกไปทางขวาและวกมาทางซ้ายและเป็นถนนแคบ รถยนต์โดยสารที่จำเลยที่ 1 ขับมีขนาดกว้างและยาวมาก เมื่อจะต้องแล่นไปในทางที่โค้งจำเป็นต้องแล่นเข้าไปในช่องทางด้านขวาก่อนแล้วจึงจะสามารถหักรถเข้ามาในช่องทางของตนได้ จำเลยที่ 1 เห็นว่าไม่มีรถอื่นจึงได้ขับรถเข้าไปในลักษณะดังกล่าว แต่นายมนูญ บุญเสถียรได้ขับรถยนต์บรรทุกคันหมายเลข 80-1412 ชุมพร แล่นสวนทางเข้ามาด้วยความเร็วสูงและปราศจากความระมัดระวัง เป็นเหตุให้รถทั้งสองคันพุ่งเข้าชนกันตรงกึ่งกลางถนน จึงเป็นความประมาทของนายมนูญแต่ผู้เดียว กับต่อสู้ในเรื่องค่าเสียหาย

จำเลยที่ 3 ให้การทำนองเดียวกับจำเลยที่ 2 และให้การว่าจำเลยที่ 3 มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการขนส่งในการเดินรถโดยสารรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน 10-5826 กรุงเทพมหานคร เป็นรถยนต์ที่จำเลยที่ 2 ได้เข้าไปจากจำเลยที่

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชำระค่าเสียหายแก่โจทก์ จำนวน 360,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ ยกฟ้องโจทก์ที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 3 โจทก์และจำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์เพิ่มอีก 104,077 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2526 จนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากนี้ก็แก้ไขเป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีจึงฟังได้ว่าจำเลยที่ 1 เป็นผู้กระทำการประมาทแต่ฝ่ายเดียว โดยนายบุญคนขับรถโจทก์ไม่มีส่วนประมาทด้วยแต่อย่างใด และอีกประเด็นหนึ่งมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยว่า โจทก์เสียหายเพียงใดสำหรับค่าซ่อมรถยนต์บรรทุกของโจทก์นั้นเห็นว่า ความเสียหายของรถยนต์บรรทุกที่ได้รับตามภาพถ่ายหมาย จ.9 ถึง จ.12 เสียหายมาก และโจทก์มีรายการค่าอะไหล่และใบเสร็จรับเงินค่าซ่อมรถยนต์ตามเอกสารหมาย จ.14, จ.15 มาแสดงว่าได้ชำระเงินค่าซ่อมจำนวน 224,077 บาท และโจทก์ยังมีนายบุญทอง แซ่จั่ว เสมียนของรถซ่อมรถยนต์ปราณีตยนต์บริการเป็นพยานโจทก์เบิกความรับรอง ส่วนจำเลยที่ 2 นำสืบว่ารถยนต์บรรทุกของโจทก์เสียหาย 28 รายการ ค่าซ่อมเป็นเงิน 120,330 บาท ตามเอกสารหมาย ล.3 นั้น เห็นว่า คณะกรรมการตีราคาอุบัติเหตุตามเอกสารหมาย ล.3 เป็นเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 2 เองย่อมต้องตีราคาค่าซ่อมให้เป็นผลดีแก่จำเลยที่ 2 จึงไม่น่าหนักหนาเชื่อ รูปคดีฟังได้ตามพยานหลักฐานโจทก์ว่า รถยนต์บรรทุกของโจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงินค่าซ่อม 224,077 บาทจริงส่วนค่าเสียหายที่โจทก์ต้องเช่ารถอื่นมาใช้แทนในระหว่างซ่อมนั้นเห็นว่าเมื่อรถยนต์บรรทุกของโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ก็จำเป็นต้องหารรถยนต์บรรทุกคันอื่นมาแทน มิฉะนั้นกิจการของโจทก์ย่อมเสียหาย การที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าโจทก์ยังมีรถยนต์บรรทุกของโจทก์อีก 2 คัน โจทก์สามารถนำมาใช้แทนกันได้ก็ไม่ใช่การตัดสิทธิโจทก์ที่จะเช่ารถยนต์บรรทุกคันอื่นมาแทน

รถยนต์บรรทุกคันที่ได้รับความเสียหาย และเห็นว่าที่ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเช่าวันละ 1,000 บาท มีกำหนดเวลา 90 วัน รวมเป็นเงินค่าเช่า 90,000 บาทเหมาะสมแล้วสำหรับค่าเสียหายเกี่ยวกับกึ่งสดโจทก์นำเสนอว่าวันเกิดเหตุรถยนต์บรรทุกของโจทก์บรรทุกกึ่งสดเป็นจำนวนเงิน 186,966 บาท ตามเอกสารหมายเลข จ.16 จากจังหวัดระนองเพื่อนำไปจำหน่ายที่จังหวัดชุมพร และโจทก์ยังมีร้อยตำรวจตรีชาติ งานพิทักษ์พนักงานสอบสวนซึ่งไปดูที่เกิดเหตุมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ว่าได้พบกึ่งสดตกเกลื่อนบนถนนที่เกิดเหตุ คดีจึงน่าจะเชื่อว่าในวันเกิดเหตุรถยนต์บรรทุกของโจทก์ได้บรรทุกกึ่งสดเป็นเงิน 186,966 บาท แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วโจทก์ไม่พยายามบรรเทาความเสียหายเกี่ยวกับกึ่งสด ศาลอุทธรณ์จึงได้กำหนดให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเกี่ยวกับกึ่งสดเป็นเงิน 120,000 บาท นั้นเหมาะสมดีแล้วฎีกาจำเลยที่ 2 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นสำหรับค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์บรรทุกนั้นเห็นว่า รถยนต์บรรทุกได้รับความเสียหายมากและต้องซ่อมรถเป็นเงินถึง 224,077 บาท รถยนต์บรรทุกก็ย่อมเสื่อมสภาพไปมากและที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดค่าเสื่อมสภาพของรถยนต์บรรทุกคันนี้เป็นเงิน 30,000 บาท นับว่าเป็นผลดีแก่จำเลยที่ 2 แล้ว"

พิพากษายืน

(มงคล เปาอินทร์-สหัส สิงหวิริยะ-ถาวร ตันตราภรณ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น